

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3906/2548

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรบุรีสถาปัตย์
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 8

ป. รษฎากร มาตรา 8 บัญญัติให้ส่งหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากรโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือสำนักงานของบุคคลนั้น เจ้าพนักงานของจำเลยส่งหนังสือแจ้งการประเมินให้แก่โจทก์โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่เจ้าหน้าที่อำเภอจดหมายซึ่งเป็นสำนักงานของโจทก์ เป็นการปฏิบัติตามที่มาตรา 8 กำหนดไว้แล้ว แต่การที่เจ้าพนักงานไปรษณีย์นำหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากรไปส่งที่สำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพานซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์เคยทำงานเป็นนายกเทศมนตรี ไม่ตรงกับที่อยู่ที่เจ้าหน้าที่อำเภอจดหมายไว้ ถือได้ว่าเป็นการส่งหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากรไม่ตรงกับภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือสำนักงานของบุคคลนั้น อย่างไรก็ตาม ป. รษฎากร มาตรา 8 เป็นบทบัญญัติที่มุ่งประสงค์ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการเอาผิดเอาเปรียบในการส่งหนังสือแจ้งให้เสียภาษีและเพื่อให้ถึงตัวผู้รับโดยถูกต้อง เมื่อได้ความว่าหลังจากเจ้าพนักงานไปรษณีย์นำหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากรไปส่งให้แก่โจทก์ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพานแล้ว มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลลงลายมือชื่อรับไว้แทน และได้ฝากส่งต่อไปให้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการโจทก์จนมีการยื่นอุทธรณ์การประเมินภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายแล้ว แสดงว่าโจทก์ได้รับทราบข้อความในหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากรดังกล่าวและได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินดังกล่าวต่อคณะ

กรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว แม้การส่งหนังสือแจ้งให้เสียภาษีจะส่งไม่ตรงกับ
สถานที่ที่กำหนดไว้ใน ป. ราชการ มาตรา 8 ก็หาทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย
เพราะเหตุนี้ไม่ การส่งหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากรดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนายจำรัส พร้ม
พราย เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ประกอบกิจการค้ารับเหมาก่อสร้าง จำเลยได้มีหนังสือ
แจ้งให้นำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย โดยส่งหนังสือแจ้งการประเมิน
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เจ้าพนักงานไปรษณีย์มิได้นำหนังสือแจ้งการ
ประเมินดังกล่าวไปส่งให้แก่โจทก์ที่สำนักงาน แต่ได้นำไปส่งไว้ที่สำนักงานเทศบาล
ตำบลหัวสะพานซึ่งเป็นสถานที่ที่นายจำรัส หุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์เคยทำงานใน
ตำแหน่งนายกเทศมนตรี โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลดังกล่าวลงลายมือชื่อ
รับเอกสารไว้ในใบตอบรับของไปรษณีย์ และได้ฝากส่งต่อกันไปให้แก่นายจำรัส จึง
เป็นการส่งหนังสือแจ้งการประเมินที่มีชอบด้วยมาตรา 8 แห่ง ป. ราชการ เพราะ
สำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพานมิใช่ภูมิลำเนาของโจทก์ โจทก์จึงอุทธรณ์การ
ประเมินว่า การส่งหนังสือแจ้งการประเมินไม่ชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยว่าการส่งหนังสือแจ้งการประเมินชอบแล้วให้ยกอุทธรณ์ ขอ
ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยให้การว่า โจทก์เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งจดทะเบียนไว้ว่ามีภูมิลำเนาอยู่
เลขที่ 43/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำเลยได้
ส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีไปยังภูมิลำเนาของโจทก์ดังกล่าวแล้ว ถือว่าการส่ง
หนังสือแจ้งการประเมินของจำเลยเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน
จำเลย โดยกำหนดค่าทนายความ 8,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติตามที่คู่ความ
มิได้อุทธรณ์ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนายจำรัสเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง จำเลยเป็นกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง
เจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือแจ้งให้โจทก์นำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่
จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย หนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคล และหนังสือ
แจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2544 โดยส่งหนังสือแจ้งการ
ประเมินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับระบุที่อยู่โจทก์ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ แต่
เจ้าพนักงานไปรษณีย์นำไปส่งที่สำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่
นายจำรัสเคยทำงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีโดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
เทศบาลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับไว้แทน และได้ฝากส่งต่อไปให้แก่นายจำรัส มีปัญหา
ที่ต้องวินิจฉัยว่า การส่งหนังสือแจ้งการประเมินดังกล่าวให้แก่โจทก์เป็นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ตาม ป. รัษฎากร มาตรา 8 บัญญัติให้ส่งหนังสือแจ้งให้
เสียภาษีอากรโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือ
สำนักงานของบุคคลนั้น การที่เจ้าพนักงานไปรษณีย์นำหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากร
ไปส่งที่เลขที่ 274 หมู่ที่ 10 ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ไม่ตรงกับที่จำเลยจำหน่ายของจดหมายไว้ ถือได้ว่าเป็นการส่งหนังสือแจ้งให้เสียภาษี
อากรไม่ตรงกับภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือสำนักงานของบุคคลนั้น แต่ ป. รัษฎากร
มาตรา 8 เป็นบทบัญญัติที่มุ่งประสงค์ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการเอารัดเอา
เปรียบในการส่งหนังสือแจ้งให้เสียภาษีและเพื่อให้ถึงตัวผู้รับโดยถูกต้อง เมื่อได้ความ
ว่าหลังจากที่เจ้าพนักงานไปรษณีย์นำหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากรไปส่งให้แก่โจทก์ที่

หมายเหตุ